

개선요구

제 목 생산설비 유지보수 용역계약 불합리

소 관 부 서(기관) ●●본부

조 치 부 서(기관) ●●본부

내 용

1. 업무 개요

●●본부는 생산설비 성능을 최적의 상태로 유지하고, 장애 발생 시 신속한 조치 등으로 생산차질 발생 위험을 최소화하기 위해 생산설비 유지보수 용역계약(이하 “용역계약”이라 한다)을 체결하고 있다.

2. 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제4조(계약의 원칙)에 따르면 계약을 체결함에 있어 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정하여서는 아니 된다고 되어 있다.

한편 ●●본부는 전문기술 서비스를 제공받는 엔지니어링사업¹⁾인 용역계약 추진 시 “엔지니어링사업대가의 기준²⁾”에 따라 과업 수행에 요구되는 기술자의 등급, 인원수 및

1) 「엔지니어링산업 진흥법」 제2조(정의)에 따르면 기계·설비, 전기, 정보통신 등의 지식을 응용하여 유지보수 활동을 수행하는 사업의 경우 엔지니어링사업에 해당됨.

2) 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등)에 따르면 엔지니어링사업의 대가를 산정하기 위하여 매년 고시되며, 직접인건비, 직접경비, 제경비, 기술료와 부가가치세를 합산하여 대가를 산출하는 “실비 정액가산방식”을 적용함.

방문횟수 등 전문적인 기술지원 서비스에 소요되는 비용만을 반영하여 기초금액을 산출하고, 계약상대자와 가격협상³⁾을 통하여 용역계약을 체결하고 있다.

따라서 ●●본부는 계약상대자의 과업수행범위를 전문적인 기술지원만으로 한정하고, 기초금액 산정에 반영되지 않은 부품 무상공급 조건 등 계약상대자의 이익을 부당하게 제한하는 내용은 포함하지 않도록 하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X. 감사일 현재 ●●본부의 용역계약 내용을 점검한 결과 [표]와 같이 계약상대자가 전문기술지원 외 소액부품을 무상공급⁴⁾ 하거나 또는 무상공급할 수 있도록 해석되는 불공정한 조항을 확인하였다.

[표] 생산설비 유지보수 용역계약 관련 불공정 조항

계약명	계약기간	불공정 조항	비 고
유지보수 용역	20XX. X. X. ~ 20XX. X. X.	유지보수 과업수행에 필요한 부품 중 개별단가 XXX,XXX원 이하 부품은 무상으로 공급할 것	소액부품 무상공급 조항
유지보수 용역	20XX. X. X. ~ 20XX. X. X.	계약상대자는 장비 정비 시 수리 불가능 부품에 대하여 장비 1대의 1회 부품 비용이 계약금액의 X.X%를 초과하는 경우 공사 감독원의 확인을 득한 후 조치 및 비용 청구	계약금액의 X.X%이하 소액부품은 무상공급 가능한 내용으로 해석됨

자료 : ●●본부 생산처 제출자료 재구성

관련부서(기관) 의견 ●●본부는 감사결과를 수용하면서 생산설비 유지보수 용역 계약의 소액부품 무상공급에 관한 조항을 제외하겠다는 의견을 제시하였다.

3) 해당 생산설비 공급사와 유지보수 계약을 추진하며, 가격협상을 통해 기초금액 이하로 수의계약을 체결함.
4) 20XX. X. X.부터 감사일 현재까지 유·유지보수 용역 계약상대자가 소액부품을 무상 공급한 실적은 총 XX건, XXX천 원임.

조치할 사항

●●본부장은

앞으로 생산설비 유지보수 용역계약 체결 시 소액부품 무상공급에 관한 조항을 제외
하시기 바랍니다.(개선)